

El ejercicio del derecho de propiedad implica:

- a) El *ius possidendi* o derecho de poseer la cosa: puede o no coincidir con el derecho de propiedad, por ejemplo el *dominus* se sirve de la cosa como mejor considere en su beneficio, en cambio el poseedor que no es propietario se sirve de la cosa porque hay un título que así lo avala por ejemplo de inquilino; y se sirve de la cosa comportándose con ella como si fuera propietario de la misma.
- b) El *ius utendi* o derecho de usar la cosa: consiste en servirse de la misma sacándole el provecho necesario.
- c) *Ius fruendi* o derecho de gozar de los frutos de la cosa. Hay una definición romana que dice que fruto es: todo lo que nace y renace conforme a destino. Hay cosas que siempre dará el mismo fruto, por ejemplo: la vid siempre dará uvas, y éste dar será el carácter periódico o reiterado en el tiempo según las estaciones del año y los ciclos de la naturaleza. El fruto se constituye por lo tanto en parte de la cosa y nace según el destino de ésta.

Es importante definir el *fructus*, para diferenciarlo del producto, éste, es algo que fue o perteneció a la cosa, se separó de ella pero no tiene periodicidad, por ejemplo la rama de un árbol.

- d) *Ius abutendi* o derecho de disponer de la cosa. No se refiere al abuso, en Roma el propietario no podía hacer lo que quería, por ejemplo si el pater malgastaba su patrimonio caía en interdicción, ello demuestra que el derecho de propiedad “abusivo” no existía como tal. El *ius abutendi* se entiende como “disponer libremente”, ello lo hace el que vende, el que grava la cosa.

## El producto

Es lo que en otro momento pertenecía la cosa y ya no le pertenece más. No se caracteriza por su periodicidad, en cambio el fruto sí, ya que la cosa lo da por un largo período. Por ejemplo el ternero que

nace de la vaca es un fruto, pero si a la embarcación se le desprende un mástil y no se vuelve a colocar o no se puede volver a colocar es un producto y no un fruto, porque no hay periodicidad.

## Caracteres de la propiedad

- a) Es Absoluta: El propietario puede hacer con ella lo que quiere encontrando su límite en la convivencia con los demás miembros de la sociedad determinados por ley. Más en detalle sobre éste tema se verá cuando sea tratado el tema de las servidumbres.
- b) Es exclusiva, porque cada uno ejerce su derecho sin intrusiones de terceros, se pueden encontrar limitaciones en la ley y en la voluntad de las partes que crean las servidumbres. Estas limitaciones son de carácter excepcional en el sentido de que, la regla general es el ejercicio del derecho y en determinados casos, que son los previstos por la ley ese ejercicio del derecho de propiedad va a hallarse restringido.
- c) Es perpetua, porque es indefinido en el tiempo no tiene un plazo de duración.
- d) Es irrevocable: una vez que se adquirió la propiedad la misma no puede cesar por la voluntad de un extraño. Pero encontramos dos excepciones:
  - 1) La *revocatio ex tunc* (desde entonces): Hay casos en los que, en la venta se podía estipular el plazo de mejor comprador, por ejemplo vendo una cosa y estipulo con la contraparte que si en el plazo de un año aparece alguien que ofrezca un mejor precio, se revoca la venta y el derecho adquirido por el comprador es nulo, se trata de la revocación ex nunc, desde que él la adquirió.
  - 2) La *revocatio ex nunc* (desde ahora): si se gravó un fundo o se lo ha hipotecado, al aplicarse el principio de que nadie puede transmitir mejor derecho que el que tiene a un tercero, al revocarse el dominio resultan perjudicados los terceros que

han contratado con el adquirente primitivo de la cosa. En las revocaciones ex nunc (desde ahora), se respetan las situaciones y las revocaciones tienen consecuencias para el futuro.

## Limitaciones

Son imposiciones de la ley al ejercicio del derecho de propiedad. Estas limitaciones respondían a un interés público o privado.

- a) Limitaciones que responden a un interés público:
  - 1) Al propietario de un fundo que limitaba con un río navegable. El mismo tiene la obligación de dejar una franja de 35 metros de ancho que corre paralelamente a las márgenes del río, en la que es propietario pero no puede hacer edificaciones. Se hacía con el fin de dar facilidades a la navegación.
  - 2) La obligación de seguir la línea de edificación, también se cuidaba la conservación de los caminos.
  - 3) El derecho al filón: en caso de descubrirse una mina, el propietario tenía que permitir que dentro de su terreno el descubridor realizara cateos.
- b) Limitaciones que responden a un interés privado:
  - 1) Las disposiciones de la Ley de las XII Tablas prohibía que el propietario cultive su campo o edifique hasta la línea divisoria de los frutos vecinos, debía dejarse libre un espacio de dos pies y medios. Por eso una franja de terreno de cinco pies (dos y medio de cada lado), separaba los fundos de tierra (*confinium*) y las casas (*ambitus*), esta separación se hacía para evitar el contacto de los dioses de una familia con los de la vecina.
  - 2) Otra limitación de ésta *Lex* es la que se refiere a los árboles. Si los árboles de una casa expandían sus ramas sobre la casa del vecino y pasaban a más de quince pies de altura, el vecino podía mandarlas a cortar, si después de pedirle al dueño del árbol que las cortase no lo hacía.

- 3) Cada propietario tenía que permitir que las aguas de lluvia pasasen por su terreno, ello encontraba su explicación en que se trataban de pueblos pastores que carecían de agua o la tenían muy lejos.

## II. Evolución de la propiedad romana

Al principio cuando el *pater familias* era el representante supremo de la familia la propiedad era colectiva. Con el paso del tiempo se fue formando la propiedad individual. Esta última es lo que más se parece al concepto de propiedad que conocemos en la modernidad: se componía de las cosas muebles, rebaños, armas, bronce y collares y otros elementos obtenidos del enemigo en las guerras. Los lugares en los que iba a vivir cada familia se dividió entre éstas y así se cultivaban los suelos asentándose en esos lugares y abandonando la vida nómada que en otro momento los había caracterizado.

Al principio, lo que surgió fue la propiedad de las cosas muebles, ya que el hombre primitivo se dedicaba a la caza, a la pesca y a tener pieles de animales para cubrirse.

En la historia de las sociedades primitivas la propiedad atraviesa tres fases:

- a) La comunidad agraria: las extensiones de tierra pertenecen a toda la comunidad, llamada gens.
- b) La propiedad familiar: Cuando cada familia se constituye como propietaria de la tierra que se transmite de varón a varón.
- c) La propiedad individual, cuando el terreno pertenece a cada sujeto en particular, surgiendo la característica de la propiedad exclusiva.

En los comienzos de la historia de Roma el *ager romanus*, perteneció primero al pueblo, luego se convirtió en propiedad privada por concesión del Estado. Otros dicen que la gens primitiva tuvo durante mucho tiempo la propiedad común de las tierras que les pertenecían fuera de Roma.



En los orígenes Rómulo dividió a Roma en treinta curias, y en tiempos de Numa Pompilio se le concedió a cada *pater* una parte igual de dos fanegas o *jugera*. Se trataba de una medida de un cuarto de hectárea era el espacio suficiente para que se pudiera arar con una yunta de bueyes, e instalar una casa con jardín. A éste lote se lo llamó *heredium* o *vitus*.

Existían en común tierras para el pastoreo.

Los nuevos territorios que se conquistaban pasaban a pertenecer al *ager publicus*, sin embargo una parte estaba destinada al *ager privatus*, por lo que hay que distinguir las tierras cultivadas y las tierras incultas.

- a) Las tierras cultivadas se enajenaron a los particulares por tres procedimientos:
  - 1) En tiempos de Tulio Hostilio y sus sucesores, hubo distribuciones gratuitas entre los ciudadanos pobres, se le daba siete fanegas a cada uno y al terreno repartido *virtim*, se lo llamó *viritanus ager*.
  - 2) En tiempos de la República y del Imperio se realizaron ventas por medio de los cuestores, a éstos terrenos se los denominaban *agri quaestorii*.
  - 3) En algunas ocasiones se asignaron tierras a los veteranos como formas de compensarlos y a los ciudadanos que iban a fundar colonias, se llamaban *agri assignati*.

Los terrenos que se convertían en propiedad de los particulares tenían que ser limitados por los agrimensores, éstos terrenos debían el nombre de *agri limitati*, se hacía un plano que servía como medio de prueba, el que violaba los límites era declarado sacer y se le podía dar muerte.

- b) Con respecto a las tierras incultas, se estableció que todo el que quisiera podía ocupar cierta parte y cultivarla, a cambio de pagar al Estado un censo que justificaba su derecho de propiedad, a éstos territorios se los denominaba *agri occupatorii*, no dejaban de formar parte del *ager publicus*, el ocupante tenía la posesión pero no la propiedad.

Otra cuestión relacionada con la propiedad romana son los latifundios que estaban en manos de los patricios, cultivados por sus esclavos o clientes, desde los primeros tiempos el *ager públicos* se encontraba en poder de éstos por eso siempre las reclamaron como propias, hubo crueles disputas, lo que posteriormente dio nacimiento a las leyes agrarias.

### III. El *dominium quiritario*

Los romanos, al principio admitían una clase de propiedad: el *dominium ex iure quiritium* que se adquiría por determinados modos, para ello se requería:

- a) La idoneidad jurídica del sujeto: Debe tener el *ius commercium*, ser ciudadano romano o latino que gozara de él.
- b) La cosa debe ser idónea: No debe tratarse de un fundo provincial, tributario o estipendiario.
- c) Medio idóneo de transmisión: Los romanos daban mucho valor a como se transmitía la cosa, el medio debe ser idóneo, por ejemplo, el esclavo no debe ser transmitido por la tradición.

No existe dominio quiritario cuando:

- a) Falta el *commercium*. Ni el peregrino ni el latino pueden tener la propiedad romana, se trataría de una propiedad natural que se encontraría bajo la protección del pretor, llamada *propietas territorie pretoris*.
- b) Si falta la idoneidad de la cosa: Hay que distinguir a los fundos en itálicos o provinciales y éstos a su vez se distinguen en sometidos al emperador o al Senado. Los titulares de los fundos provinciales serán simples poseedores. La distinción entre fundos itálicos y provinciales va desapareciendo de a poco y en la época de Justiniano se limita a la usucapión y a la prescripción por largo tiempo, luego desaparece ésta distinción.
- c) Si falta un medio idóneo para la transmisión.

#### IV. La propiedad *bonitaria*. Excepciones pretorianas.

##### *La actio publiciana in rem*

La propiedad de las cosas *mancipi* se podía transferir solo por los modos del derecho civil como la mancipatio, la *in iure cessio* y no por la simple tradición. Si el propietario de una cosa *mancipi* la entrega por *traditio*, la propiedad no queda trasladada según el derecho civil conservando el dueño la propiedad quiritaria, porque para que ella opere era necesaria la existencia de un medio idóneo de transmisión.

La usucapión es la adquisición de la cosa por el transcurso del tiempo, siendo de un año para las cosas muebles y de dos años para las inmuebles. Mientras no hubieran transcurrido los plazos señalados se tenía la propiedad *in bonis* de ellas, según el derecho natural, el adquirente que tenía la cosa *in bonis* era propietario *bonitario* y el que había querido transferir la cosa *mancipi* por ese medio inadecuado, era el propietario quiritario.

Las ventajas concedidas al propietario *bonitario*, durante la transición de esos plazos eran:

- 1) Un esclavo fue transmitido por *traditio*, el propietario de mala fe quiere reivindicar a ese esclavo, el pretor defiende al propietario *bonitario* a través de una *exceptio doli*, pero como era incompleta el pretor le da otra defensa que era la *exceptio rei venditae et traditae*. Es la excepción de que la cosa fue vendida y entregada y por medio de ella el propietario *bonitario* rechazaba la *reivindicatio*.
- 2) Sin embargo éstas dos defensas resultaron insuficientes, podía ocurrir que el esclavo se hubiera perdido y fuera tomado por otra persona, debido a que no ha transcurrido el tiempo de la *usucapio*, no puede ejercer la acción reivindicatoria sino con la autorización del propietario quiritario. Interviene el pretor y mediante una ficción supondrá que el término ha transcurrido, dándole la *actio publiciana in rem*, que le permitía triunfar incluso frente al propietario quiritario. El fin de ésta *actio* es igual al de la *reivindicatio*: la devolución de la cosa propia.

## Propiedad provincial

Al principio el terreno de las provincias perteneció al Estado por el derecho de conquista, los particulares no podían ser propietarios sino poseedores y tenían que pagar al Estado que conservaba la propiedad de los fundos provinciales, un *censum* llamado *tributum* o *stipendium*.

Los poseedores de los fundos provinciales solo tienen la posesión y el usufructo. Teniendo una propiedad imperfecta. Las consecuencias eran:

- a) Cuando morían el derecho que tenían sobre el fundo pasa a sus herederos.
- b) Puede transmitir el derecho inter vivos por *traditio*, no tiene la *usucapio* pero sí la *praescriptio longi temporis*.
- c) No tienen la *reivindicatio*, pero se ejerce una *actio in rem* especial.

La condición de los fundos provinciales se fue modificando con el paso del tiempo y los emperadores acordaron a ciertas provincias al ser asimiladas al suelo itálico, se llamaron *ius italicum*.

Ello implicaba el abandono del derecho de propiedad por parte del Estado y los particulares podían tener el dominio quiritario sobre esas tierras, no debían pagar el impuesto territorial.

Justiniano eliminó toda distinción entre la propiedad privada del pueblo de las provincias y el suelo itálico.

El otorgamiento del *ius italicum*, desde ese momento tenía interés fiscal, pero desde Diocleciano Italia estaba sometida al impuesto territorial.

## V. Protección jurídica al Derecho de Propiedad:

### La acción reivindicatoria

#### Definición

Era una acción *in rem* por la cual el propietario *ex iure quiritium*, o sea el propietario de la cosa por el derecho civil, reclamaba la restitución de la cosa que le pertenece y que se hallaba en poder de un tercero que no ostentaba el título de propietario que él sí tenía; por

ejemplo la reclamaba de un inquilino (contrato de locación vencido), de un tenedor, de un depositario, por mencionar algunos casos.

El demandado: Como dije anteriormente, le reclamaba la cosa a quién la tuviere en su poder, que podía ser cualquier persona, también prosperaba contra los *fictipossesores*: eran aquellos que poseían para otros para ser evitados ser alcanzados por la demanda. Si alegaba algo en su favor tenía que probarlo.

### **Objetos sobre los cuales recae**

- a) Cosas muebles e inmuebles, que se encuentren *in commercium*.
- b) Las que pertenecen a la propiedad privada.
- c) Los créditos no se reivindicaban porque no son cosas materiales.
- d) Las cosas debían ser corpóreas.

### **La demanda**

Cuando el actor (propietario de la cosa) entablaba la demanda debía especificar de manera fehaciente el objeto a reclamar, lo detallaba de mejor manera posible para que no hubiera lugar a dudas de qué era lo que reclamaba. Por ejemplo: si se trataba de un esclavo había que decir no solo su nombre sino también su edad, características físicas, si era niño, joven o mayor, la edad, el sexo, el lugar en donde se hallaba, el nombre del *dominus* que lo tenía en su poder, etc. Con el objetivo de diferenciarlo de otros esclavos que tuvieran nombre similar y no se generen confusiones al momento de reivindicarlo, o peor aún, finalizara la demanda por no tener especificado con claridad al objeto.

### **Antes de la *litis contestatio***

Desde que quedaba iniciada la demanda se hacía la *vindicatio* sobre la cosa como se hacía en el sistema de las *legis actionis*, el acto ante

el magistrado en el cual las partes simulaban un combate con la vara o *festuca*, y pronunciaban palabras solemnes por la cual, cada uno reclamaba su derecho.

Había que distinguir si el demandado había obrado de buena fe o no; en el primer caso, en el derecho clásico se podía quedar con los frutos que hacía suyos antes de la *litis contestatio*, en tiempos de Justiniano solo se beneficiaba con los ya consumidos y debía devolver los que conservaba, en cambio el de mala fe adeudaba los frutos percibidos, consumidos o no consumidos. En el año 369 una constitución de Valentiniano obligaba al poseedor de mala fe a devolver con los frutos percibidos, el valor de los que hubiese dejado de percibir por descuido y la misma sanción se aplicaba después de la *litis contestatio* al poseedor de buena o de mala fe.

Cuando se trataba de un poseedor de mala fe otra de las consecuencias que traía era la interrupción del plazo de la usucapión.

### Después de la *litis*

Una vez que quedaba trabada la *litis contestatio*, las partes eran asistidas por los *oratores*, eran aquellos que si bien no manejaban la técnica jurídica, utilizaban el arte del convencimiento al *iudex*, basándose para esgrimir sus argumentaciones en las pruebas independientemente de que su cliente tuviera o no la razón, se dirimían cuestiones de hecho, para las cuestiones de derecho (*quaestio iuris*) se debía recurrir a quienes entendían de derecho.

### Los medios de prueba

Aquí seguimos dentro de la *litis contestatio*, cada parte pretendía hacer valer sus afirmaciones basándose en distintos elementos de prueba a saber, la carga de la prueba incumbe al actor:

- a) La confesional: era una declaración jurada del actor que se hacía bajo juramento.
- b) Testimonial: se requerían de testigos que tuvieran capacidad jurídica para testificar.

- c) Los *instrumenta* pública: Eran los documentos que se realizaban en presencia de un funcionario que actuaba por delegación del Estado, por ejemplo los notarios del foro.
- d) Los *instrumenta privata*: Eran los documentos que se suscribían entre particulares y los mismos en presencia de testigos firmaban y sellaban.

## La sentencia

Era la decisión final del *iudex*, la sentencia podía condenar o absolver al demandado.

En caso de que lo condenara podía:

- a) ordenar la restitución de la cosa litigiosa, con sus accesorios, por ejemplo cinco esclavos, siete bueyes, etc.
- b) En el caso que fuese una suma de dinero, se ordenará la devolución de su equivalente a ello se suman los intereses que se devengaron desde la interposición de la demanda.
- c) Si el demandado fue negador del derecho que le asistía al actor, pagará una suma adicional a título de multa, por recalcitrante.
- d) En el caso de que al momento de la restitución se tratara de un objeto, y éste no estuviere presente para ser devuelto, hay que determinar por qué motivo ello ocurrió:
  - 1) Si fue por negligencia, deberá pagar una suma equivalente por el valor que tuviera la cosa.
  - 2) Si fuera por caso fortuito o fuerza mayor, no deberá responder por ello.
  - 3) Si la pérdida fue por dolo, se le aplicarán al demandado las disposiciones reguladas por la *Lex Aquilia*, respecto del daño causado sobre cosa ajena y su correspondiente indemnización delictual.
- a) Los gastos: Pero el poseedor podría haber hecho gastos en beneficio de la cosa reivindicada. En las restituciones que

debe hacer se le resta los gastos realizados para el cuidado de la cosa, los gastos debía ser:

- 1) Indispensables: éstos deben indemnizarse.
- 2) Útiles: No hay obligación de indemnizar, pero habiendo un enriquecimiento sin causa, se puede llegar a la indemnización por ese camino.
- 3) De adorno: En éstos no existe más derecho que el *ius tollendi*, o sea el derecho de llevarse la mejora.

Una vez que se establecen las restituciones el juez ordena al demandado la ejecución. Si obedece o la cosa se perdió por caso fortuito o fuerza mayor, el juez lo absuelve. Si no cumple con la orden judicial, es condenado.

### La sentencia era apelable

Otras defensas:

Si bien la *reivindicatio* es la máxima defensa jurídica que podía tener un propietario, había casos en los que el atentado o la turbación no eran tan graves, entonces se recurre a defensas de carácter personal:

- a) Se le concede al propietario la acción negatoria contra aquél que pretende tener una servidumbre sobre fundo propio.
- b) A quién es víctima de *furtum*, se le da la *actio furti*.
- c) El que sufre un daño en la cosa de su propiedad se le da la *actio legis aquiliae*.
- d) La acción *ad exhibendum* se da en contra del que posee una cosa objeto de *furtum* o que la ha dejado de poseer por dolo, entregando la cosa a un tercero o destruyéndola. El demandado tiene la obligación de exhibir la cosa y si no puede deberá pagar su valor estimado. En muchos casos se utiliza para preparar la reivindicación.
- e) El propietario de un fundo sirviente amenazado por los trabajos hechos por el propietario de un fundo dominante por el cual cambiaba el curso de las aguas de lluvia tenía la *actio*



*aquae pluviae arcendae*, para hacer restablecer el estado primitivo, o sea, anterior al perjuicio sufrido.

- f) *La cautio damni infecti* garantizaba a una persona contra un daño no causado pero inminente (ruina de una pared vecina, por ejemplo).
- g) Los trabajos clandestinos o violentos realizados por el vecino que le causan perjuicio al propietario, son suspendidos por el ejercicio del interdicto *quod vi aut clam*.
- h) La denuncia de obra nuevas, *operis novatio nunciatio*, permite obtener la suspensión de trabajos que causen perjuicios al propietario del fundo vecino.

## VI. Adquisición de la propiedad

### a) Modos de adquirir por el derecho civil

La transmisión del patrimonio de una persona a otra opera *universalitatem*, o sea, como universalidad jurídica, a través de dos maneras: inter vivos, como ocurría con el procedimiento concursal de la *bonorum venditio* que traía aparejada la tacha de infamia; y mortis causa, cuando fallecía una persona instituía un heredero que lo continuaría en su personalidad jurídica.

Lo manifestado aparecía en contraposición con la transmisión de bienes a título particular, es cuando una persona adquiere la propiedad de una o varias cosas determinadas para que ingresen a su patrimonio, sin responder por las deudas del transmitente, a diferencia de lo expresado en el párrafo anterior, en el que el heredero debía satisfacer a los acreedores del causante o de *cujus*, o en el caso de la *bonorum venditio*, en el que el adquirente era el que pagaba el mayor porcentaje de las deudas de ese deudor que era ejecutado.

Los modos de adquirir a título particular se podían realizar según las formas contempladas por el derecho civil y según el derecho de gentes.

Por lo tanto tenemos:

## Modos de adquirir

### a) Por el derecho civil:

1) *Mancipatio*

2) *In iure cessio*

(Ambos requieren del acuerdo de las partes)

3) *Usucapio*

4) *Adjudiatio*

5) *Lex*

(Producen efectos sin necesidad de acuerdo entre las partes)

### b) Por el derecho de gentes:

1) *Ocupatio*

2) *Traditio*

La distinción entre derecho civil y derecho de gentes como modos de adquisición radicaba en que solamente los que gozaban del *ius commercium* (los latinos y los peregrinos que han recibido la concesión) pueden adquirir por los modos contemplados en el derecho civil.

### 1) *Mancipatio*

## Concepto

Se define a la *mancipatio* como una especie de venta imaginaria. Era el traspaso inmediato de la propiedad, de modo que el adquirente podía ejercer la *reivindicatio*, si el enajenante se negaba a entregarle la cosa vendida. La transmisión de la *possessio* era un acto distinto de la *mancipatio*.

## Aplicación

La *mancipatio* se aplicaba para adquirir el dominio de las *res mancipi* y estaba reservada a los ciudadanos romanos, ya que estos eran únicos titulares de la propiedad quiritaria. Se trasformó en la época clásica en una ceremonia simbólica (imaginaria *venditio*) realizándose con el empleo del cobre y la balanza (*per aes et libram*).

## El ritual, del cobre y la balanza

Como se dijo anteriormente, este ritual se llevaba a cabo empleando cobre y una balanza, habiendo cinco testigos púberes, ciudadanos romanos, que presentes, y también participaba una sexta persona cuya función era sostener la balanza, llamada *libripens*.

*En este acto se fingía poner sobre una balanza una cantidad de cobre que equivalía al precio de la cosa, pero esto, carecía de sentido cuando se quería donar o si se quería entregar en dote los objetos transmitidos, ni tampoco es adecuado, en un régimen económico en el cual la moneda no se pesa, sino que se cuenta; esto ocurría así porque la mancipatio al principio fue una compra venta en efectivo mientras que el ritual del cobre y la balanza es anterior a la creación de la moneda.*

### ***Mancipatio familia o testamentum per aes et libram***

La *adrogatio* era el paso de un *pater* familias bajo la autoridad de otro *pater*; era una función exclusiva de las curias; allí se nombraba al heredero, se trataba de un negocio de derecho privado, y así encontramos la *mancipatio familiae*.

Con el paso del tiempo se fue extendiendo a otros actos negociales, se admitió la *mancipatio* para la constitución de servidumbres, la adquisición de la potestad sobre la mujer, emancipación del hijo de la patria potestad, al testamento.

Acciones de modo *agri* y *auctoritatem*

No es suficiente con que el vendedor no haya entregado la cosa vendida, le tiene que asegurar al comprador la posesión duradera. Si en un juicio le reconocen a un tercero el derecho sobre la cosa y se la quita al comprador el vendedor debe salir a favor de éste, es lo que se llama la garantía de evicción.

El vendedor sostiene al comprador en el proceso, de la misma manera que un tutor sostiene al pupilo: potestad *auctoritatem*, con el fin de probar que siendo él mismo propietario, había transmitido su propiedad a aquél.

La *actio auctoritatis* se le daba al comprador que había comprado una cosa por la *mancipatio* y había sufrido la evicción, despojándolo un tercero de la cosa por medio de la acción reivindicatoria.

Mediante ésta acción el comprador despojado exigía al vendedor, el doble del valor que él había pagado.

A la acción de modo *agri* podía llamársela, acción de continencia, modo o modus que quiere decir medida.

Por ejemplo una persona compra un campo de mil metros cuadrados, pero después de un tiempo se da cuenta de que el campo no tiene el modus o medida fijada con el vendedor. Entonces se le concede al perjudicado la acción de modo *agri*, por la cual se obliga al vendedor a pagar el doble de lo que debí a incluirse en el terreno y que no estaba incluido.

## 2) *La in iure cessio*

Se trata de un medio de transmisión más ficticio que el anterior, se remonta a un período anterior al de la Ley de las XII Tablas, mientras que la *mancipatio* se hacía ante los particulares, la *in iure cessio* se hacía ante el magistrado. Se utilizaba para la adquisición de la propiedad y de la constitución de servidumbres urbanas que no son *mancipi* y no se pueden transmitir por *traditio*, ésta es la entrega material de la cosa y la servidumbre es una inmaterialidad, por eso se la transmite por la *in iurecessio*, para la retención de las servidumbres principalmente. Se aplicaba al uso y al usufructo sobre los cuales no se podía aplicar la *mancipatio*.

También se utilizaba para la adopción y manumisión de esclavos. Se aplicaba en el caso de las tres ventas del hijo en *mancipium* y por la *in iurecessio*, se rompía el vínculo que lo unía al *pater*.

Concurrían ante el *iudex* dos personas que estaban previamente de acuerdo, cedente y adquirente comparecen *in iure*, o sea, ante el tribunal del pretor en Roma, o del Presidente en las provincias, si se trataba de cosas muebles debían estar presentes, en cambio si se trataba de inmuebles no era necesario en un momento posterior tras-

ladarse hasta el lugar donde estuviese la cosa, sino era suficiente con llevar una parte de ésta ante el magistrado como forma de simbolizar la totalidad de la cosa.

Se simulaba un juicio, el adquirente ponía la mano sobre la cosa afirmando que le pertenecía según las disposiciones del derecho civil, el magistrado lo interroga al cedente si tiene alguna pretensión contraria y ante la negativa del interrogado, el magistrado lo declara propietario al adquirente.

Con respecto al objeto es más amplio que la *mancipatio*: mientras ésta abarcaba a las cosas *mancipi*, y en pocos casos a las *nec Mancipi*; la *in iurecessio* abarcaba a las *res Mancipi* y a las *res nec Mancipi* por igual, pero se usaba menos que la *mancipatio* porque se requería de la presencia del Pretor o del Gobernador de provincia.

En cuanto a las *res nec Mancipi* era más cómoda hacer respecto de ellas la *traditio*.

### **Los *liberi* en relación a la *mancipatio***

Los *liberi* dejan de estar bajo la *potestas* de sus descendientes por la emancipación.

Para que el hijo cese de la patria *potestas* son necesarias tres mancipaciones; para los otros *liberi* (varones o mujeres) era suficiente una sola *mancipatio*. En efecto la ley de las XII tablas habla solo de las tres manumisiones respecto a la persona del *filius* y se le otorgue la libertas en relación a su *pater*.

### **Procedimiento**

Se efectuaba de la siguiente manera: el *pater* mancipa su hijo a un tercero el cual lo manumite por *vindicta*, en consecuencia retorna bajo la potestad del *pater*; este vuelve a manciparlo, al mismo que antes o a otro (por lo general se lo mancipaba al mismo) y este vuelve a manumitirlo por *vindicta*, retornando el hijo bajo la patria *potestas*; por tercera vez el *pater* lo mancipa al mismo que antes o a otro, y por esta

*mancipatio* cesa de estar bajo la *potestas* del *pater*, aún cuando no sea manumitido y permanezca sujeto al *mancipium* (*in causa Mancipi*).

Por otro lado, podemos decir que aquel ascendiente que tenga bajo su *potestas* a un hijo y a un nieto procedente de éste, arbitrariamente puede liberar de su *potestas* al hijo, pero reteniendo a el nieto, o bien, volver a ambos *sui iuris*. Esto también se ve aplicado al bisnieto.

También diremos, que si los ascendientes dan a sus *liberi* en adopción, estos dejan de estar bajo su *potestas*. En el caso de que el hijo sea dado en adopción, las tres *mancipaciones* y las dos *manumisiones* se hacen de igual manera que cuando el *pater* lo libera de su *potestas* para que se vuelva “*sui iuris*” pero luego de ello, o, es *remancipado* al *pater*, y vindica a aquel que adopte ante el pretor como si fuera hijo suyo, y en ausencia de una contra *vindicatio* del *pater*, el pretor se lo adjudica al *vindicante*, o, no es *remancipado* al *pater*, entonces el adoptante vindica de aquel respecto del cual está en tercera *mancipatio*, pero lo conveniente es que sea *mancipado* al *pater*.

En cambio para las otras personas libres, tanto varones o mujeres, solo basta con una *mancipatio*, pudiendo ser *remancipado* al *pater*.

### La *mancipatio* como potestad

El *pater familia* podía emancipar, vender a sus hijos bajo *potestas* y la mujer *in manus*. Las personas *mancipadas* pasaban entonces a la potestad del comprador (*in Mancipio*) y aunque de condición libre, en el hecho, se asemejan mucho a los esclavos.

Por lo general no eran formales estas *mancipaciones* y tenían por exclusivo objeto emancipar a las personas vendidas.

Por esto, el *mancipium* era un estado transitorio, con excepción de los siguientes casos:

A) Si el comprador había revendido el hijo a su padre en virtud de una cláusula del contrato (*mancipatio cum fiducia*) porque entonces el *mancipium* reemplazaba a la patria potestad y el padre no podía ser obligado a emancipar a su hijo.

B) Otro era el caso cuando este era mancipado en reparación del daño causado por un delito cometido por él (noxas- delito) en cuyo caso debía servir hasta que la deuda se extinguiera.

### **El efecto del *mancipium***

El individuo en *mancipio*, aunque no era esclavo, se lo consideraba en cierto modo como tal (*servi loco constitutus*). Sufría la *capitis diminutio*, quedaba privado de los ejercicios de sus derechos privados o públicos, y todo lo que adquiría pasaba a ser propiedad de aquel a quien estaba sometido.

### **Diferencia entre el *mancipium* y la esclavitud**

- a) El *mancipium* solo suspendía los derechos dependientes de la cualidad del ingenuo; se recobraba el ejercicio de estos derechos luego de la emancipación, esto no ocurría en la esclavitud.
- b) A diferencia del esclavo, el individuo *in mancipio*, no era susceptible de ser poseído.
- c) A diferencia del esclavo, el dueño debía abstenerse de todo tratamiento injurioso respecto del individuo *in mancipio*, si no se hacía responsable de la acción de injurias (*actio injuriarum*).
- d) Los hijos engendrados por un hombre *in mancipio*, no quedaba bajo la potestad del señor, si no bajo la potestad del abuelo, si habían sido engendrados antes de la tercera mancipación del padre. Si era posterior al acto que consagraba la extinción de la patria potestad, el estado del niño quedaba en suspenso durante el *mancipium*. Si el padre quedaba inmediatamente libre, quedaba en su potestad, en cambio si moría antes de la liberación caía en *sui iuris*.

### **Fines de la *mancipatio***

Eran dos las finalidades

- 1) En la *fiducia*: se refiere a la venta de una cosa (generalmente un esclavo), realizando un convenio, el cual consistía en que: cuando el

vendedor estuviese dispuesto a restituir el precio, el acreedor debería proceder a una *mancipatio* en sentido inverso. Así, resultaba que el precio desempeñaba la función de un *préstamo* y la cosa vendida de una *prenda*.

2) En el *nexum*: era la venta de sí mismo o de descendiente en las mismas condiciones en las cuales, en el caso precedente, se vendía la cosa; pero el resultado no era que el vendido se convirtiera en esclavo del comprador (ya que la costumbre rechazaba que el ciudadano se hiciese esclavo en su lugar de origen, sino para que el acreedor pudiese cobrarse con su trabajo de la cantidad entregada, o para que, si no era pagado en un plazo determinado, le fuera lícito llevar a cabo contra el deudor un violento procedimiento ejecutivo.

Solo en una fase avanzada (posterior a la ley de las XII tablas), la fiducia y el *nexum* se consideraron como medios de garantizar todo deber jurídico que derivase de la entrega de una cantidad de numerario hecha por el acreedor al deudor (mutuo).

En cambio, la obligatio era el vínculo que sujetaba, ligaba a la persona o a la cosa dada en fiducia o en *nexum* (en la época primitiva).

### 3) La *Usucapio*

Etimológicamente proviene de uso capere o sea adquirir por el uso.

Es la adquisición de la propiedad por una posesión prolongada y reuniendo determinadas condiciones como el justo título y la buena fe.

Estos dos últimos requisitos en los primeros tiempos no eran exigidos como tales, eran suficientes para adquirir por usucapión apoderarse de la cosa y hacer uso de ella.

Desde tiempos primitivos se aplicaba el principio de que para tener la propiedad era necesario estar haciendo uso de la cosa. Había dos casos en los que la usucapio no se exigía la justa causa ni la buena fe, ellos eran:

a) La *usureceptio*; existían dos casos.

1) Cuando una persona le entrega en depósito un objeto a un tercero, para facilitar su guarda le transfiere la propiedad, con el compromiso



mediante un pacto de fiducia, de su restitución. También cuando se da al acreedor una cosa para asegurarle su posterior pago, concretado éste se recuperaba la propiedad de la cosa que en un momento anterior había sido transferida.

2) Cuando un bien fue afectado para garantizar un pago al Estado, fue vendido por falta de pago, el deudor recobra la propiedad poseyendo la cosa durante dos años –*usureptio ex prae diatura*–.

La *usucapio* lucrativa pro herede, existía en el derecho antiguo cuando el ciudadano que tenía capacidad de heredero, podía aún de mala fe empezar a poseer los bienes hereditarios, siempre que el verdadero heredero no la hubiera adquirido aún. Luego de una año de estarlos poseyendo adquiría la posesión de ese patrimonio.

La finalidad de éste instituto era impedir los inconvenientes que generaba la falta de aceptación de la herencia por parte del verdadero heredero: quedaba interrumpido el culto sagrado de los antepasados, los acreedores hereditarios no sabían a quién dirigirse para cobrar sus créditos. Esto no ocurría cuando había un heredero necesario, ya que éstos no tenían la posibilidad de aceptar o repudiar la hereditas.

Con el paso del tiempo se pierde el culto a los antepasados, y los acreedores le podían exigir al heredero que se manifieste e hiciera la aceptación de la herencia, para ello el pretor fijaba un término. Un *senadoconsulto* en tiempos de Adriano estableció que el heredero recobraba la propiedad, si le puedo quitar al poseedor los bienes que componen la sucesión, aún después de un año de la sucesión, ejerciendo contra él la petición de herencia- *hereditatis petitio*–.

Se oponía a terceros, luego Marco Aurelio estableció una acción criminal contra los que tomaban los bienes de una herencia de mala fe, en tiempos de Justiniano ya no se hacía referencia a la *usucapio* lucrativa.

En el derecho clásico cambiaban los caracteres de la *usucapio*, porque a diferencia de lo manifestado anteriormente a partir de la época clásica se requería la posesión con justo título y buena fe, además del transcurso del tiempo.

Consecuencias jurídicas de la usucapión durante el derecho clásico

- 1) Le permite al propietario in bonis transformarse en propietario ex iure quiritium, cuando la cosa Mancipi fue transferida por la traditio.
- 2) Se convierte en propietario habiendo transcurridos los plazos para la usucapio, ello debía ser así porque el derecho de propiedad no debía quedar indefinida por mucho tiempo.
- 3) El plazo que se establece es suficiente como para que el propietario de la cosa pueda recobrarla.
- 4) En principio se podían usucapir todas las cosas corporales que sean susceptibles de propiedad privada, Mancipi o nec Mancipi.

No se podían usucapir:

- 1) Las cosas que no podían formar parte del patrimonio de los particulares (como las cosas divini iuris o las públicas).
- 2) Los fundos provinciales de los cuales no podían ser propietarios ex iure quiritium los particulares.
- 3) Las cosas que no se podían usucapir por prohibiciones expresas de la ley, como:
  - a) Las cosas objeto de furtum.
  - b) Las cosas muebles e inmuebles que fueron ocupadas por medio de actos violentos.
  - c) La ley de las XII Tablas prohibía la usucapión de las cosas Mancipi perteneciente a una mujer que estaba bajo la tutela de sus agnados, a menos que ella misma las hubiera entregado con la auctoritas del tutor.
  - d) Los proedia rustica vel suburbana de pupilos y menores de 25 años, cuya enajenación estaba prohibida.

Sus condiciones: Se requieren tres

- 1) Justo título o justa causa: Se refiere a un acto jurídico que es válido, por el cual el enajenante tiene la intención de transferir la propiedad; el adquirente la de hacerse propietario de

la misma (por ejemplo: una compraventa, una donación, un legado). La venta es una justa causa, y el que compra debería ser propietario, pero puede que ello no suceda por tratarse de una res mancipi o por no ser propietario el vendedor, en esas circunstancias el comprador posee pro emptore y puede usucapir. Lo mismo en el caso de una donación o legado que fue recibido de una persona que no es propietaria de la cosa. Si la causa es nula no se puede usucapir.

- 2) El poseedor es de buena fe, cuando cree haber recibido la cosa del verdadero propietario que se la dio por la traditio. La buena fe se basa en el error, éste puede ser de hecho o de derecho. Solo el error de hecho es admisible para poder admitir buena fe, siempre y cuando no sea evidente. Por ejemplo haber creído que estaba contratando con un púber cuando en realidad era un impúber. El error de derecho no permite en ningún caso usucapir. La buena fe debe existir al comienzo de la posesión pero no es necesario que tenga duración en el tiempo, porque la posesión se toma como un todo desde el comienzo.
- 3) Ejercer la posesión durante el tiempo establecido por la ley. La cosa debe ser poseída corpore et ánimo que, según la Ley de las XII Tablas debe ser de un año para las cosas muebles y de dos años para los inmuebles. Justiniano posteriormente estableció que los plazos para la praescriptio longi temporis era de diez años entre presentes y de veinte años entre ausentes para los inmuebles; y un plazo de tres años para los muebles la posesión durante ese plazo no debe ser interrumpida, en caso de que quiera iniciar la posesión deberá empezar a contar el plazo nuevamente siempre que se reúnan las condiciones de justo título y buena fe. En el derecho clásico se podía interrumpir con solo hacer perder la posesión, ya sea porque se abandone voluntariamente o por la intervención de un tercero. Aunque recobre la posesión por los

interdictos no implica que no siga vigente la interrupción. En tiempos de Justiniano cuando no se podía perseguir en justicia al poseedor (por estar ausente, por ser infans, etc.), queda interrumpida la prescripción haciéndole un pedido al magistrado. Era una protesta que suplía a la demanda y el efecto era la interrupción de la prescripción, por ello cuando se entablaba la reivindicatio por parte del propietario de la cosa producía la interrupción, también de la posesión.

### **Efectos de la Usucapión**

Desde el día en que se realizó, desaparece el vicio de la enajenación y el poseedor llega a ser propietario ex iure quiritium, gozando de la posibilidad de ejercer la rei vindicatio. Se encuentra en la misma situación que si hubiera adquirido la cosa por mancipatio o por in iure cessio.

#### *4) La Adjudicatio*

Se establecía en Roma que las decisiones judiciales no eran fuentes del derecho, ya que su función se limitaba a declarar un derecho. Pero había una excepción que encuadraba tres situaciones:

- La actio familiae erciscundae que servía para una división de las cosas en común que tenían los co herederos.
- La actio communi dividundo: que servía para la pedir la partición de las cosas comunes que tenían los co propietarios.
- La actio finium regundorum: Servía para pedir establecer los límites entre dos propiedades contiguas.

Son casos en los que el iudex al adjudicar a una de las partes la cosa litigiosa, el adjudicatario se convierte en propietario quiritario, sea la cosa mancipi o nec mancipi. La adquisición tiene efectos a partir del día de la sentencia, sopor-tando las servidumbres y las cargas que la graven.

### 5) *La Ley*:

Existieron situaciones en las que la ley creaba un derecho de propiedad a favor de alguien. Por ejemplo:

- a) Cuando una cosa fue legada per vindicationem, el legatario se hace propietario, después que el heredero hubiese aceptado la sucesión.
- b) Las leyes caducarías (Julia et Pappia Poppaea) adjudican las caducas de los orbi, de los célibes y pater solitarius, al erario o a los que se sometan a sus condiciones.
- c) El commisum, en el que el propietario de un bien es despojado por parte de Estado de su propiedad, como castigo por violación de la ley, por ejemplo con las contravenciones aduaneras.
- d) Una constitución de Adriano estableció que si se descubría un tesoro, la mitad pertenecía al propietario del fundo en que se halló.
- e) Dos constituciones imperiales otorgan la propiedad de una cosa, al que es despojado violentamente por su dueño, que ha omitido reclamarla judicialmente, de la misma manera al que cultiva un campo vacante y abandonado, sujeto a impuesto frente a la inacción del dueño durante dos años.

### **Adquisición de la propiedad iure gentium:**

#### 1) Ocupación: res derelictae. Thesaurus

La ocupación es un modo de adquirir las cosas de carácter originario, uno de los más primitivos. Recae sobre una cosa que no tiene dueño e ingresa por primera vez en el dominio privado, aplicándose por lo tanto, a las res nullius (cosa de nadie) y las cosas obtenidas de manos del enemigo, a las que el Derecho Romano no consideraban que tuviesen un título anterior. La ocupación, que es un modo de adquirir originario se opone a la traditio, que es un modo de adquirir derivado. La diferencia es práctica, porque el modo originario da

la propiedad libre y absoluta, mientras que en el modo derivado se transmite la propiedad tal cual la tenía el que la transfiere, con todas las cargas con las que puede estar gravadas. Es la aprehensión con el ánimo de convertirse en propietario de la cosa que no le pertenece a nadie y es susceptible de propiedad privada.

### **Recaía sobre los siguientes objetos**

- a) Animales salvajes, caza y pesca: Trebacio decía que a partir de que el animal era herido, pertenecía al cazador, sin importar el tiempo que lo hay perseguido, se convierte en res nullius y podía apropiárselo un tercero sin cometer furtum. La mayoría de los jurisconsultos, entre ellos Justiniano, consideraron que para adquirir la caza era necesario tomarla. Si el animal tomado vivo se escapa se convertía de nuevo en nullius, siendo una situación parecida al postliminium. No estaba permitida la ocupación de los animales domésticos, porque la apropiación de ellos se consideraba un furtum. Las clases de animales según sus características se podían agrupar en tres grandes grupos: los animales ferae, son los salvajes que viven en estado natural y es dificultosa o imposible una convivencia armónica con el ser humano; los animales domesticados o bestiae mansuefactae, éstos en cualquier momento pueden retornar a su estado de libertad animus revertendi y vuelta a la vida salvaje; y los animales domésticos o fera non est, con amplias posibilidades de que siempre estén en convivencia con los hombres.
- b) El botín que se tomaban del enemigo: comprendía los bienes de los pueblos que combatían en contra de Roma y lo que pertenecía a los pueblos bárbaros aún en tiempos de paz. Los territorios conquistados pasaban a pertenecer al ager publicus. Los muebles y prisionero los adquiría el Estado y una parte se repartía entre los soldados y el resto se vendía en provecho del tesoro.

- c) Piedras preciosas, perlas y coral: que se encontraran en el mar o en sus orillas y también la isla formada en el seno del mar y que aún no pertenece a nadie.
- d) El tesoro: Se llama tesoro a una cosa preciosa o suma de dinero, collares, joyas, objetos muebles de valor que fueron escondidos por alguien desconocido, desde tanto tiempo atrás que se perdió memoria de quién pudo haber sido su dueño, dicho de otra manera, no se sabe quién es el propietario, se trata de una res nullius y quién lo descubre se convierte en propietario por el derecho de ocupación. Cuando el tesoro no forma parte del fundo en donde se ha hallado el propietario solo lo adquiere cuando lo encuentra. Cuando era descubierto en terreno ajeno por una disposición de una constitución de Adriano, la mitad pertenecía al propietario del fundo, y la otra mitad, siempre que lo haya descubierto por casualidad, al que lo encontró. Para el propietario del fundo la adquisición de la mitad del tesoro es considerada como adquisición pro lege. Si el tesoro fue encontrado en un terreno sagrado o agregado a sepulturas, se atribuye de acuerdo con aquella constitución, a quién lo hay descubierto.

### **Las res derelictae**

Cuando el propietario de una cosa la abandona con el fin de no ser más el dueño de ella, el que se apodera de ella se convierte en propietario. Las denominadas res derelictae son las cosas abandonadas. No hay que confundirlas con las cosas perdidas, ni las que uno se ve obligado a tirar al mar para aliviar la carga del un barco ante una eventualidad, no se pierde la propiedad y el que se apodera de ellas comete furtum.

Próculo considera que el que abandona una cosa sigue siendo su propietario hasta el momento en que otro se apodera de ella. Es decir que no se convierte en res nullius y por lo tanto no hay ocupación, sino tradición.

## 2) Especificación

Se define como la transformación de una especie en otra, obteniéndose un objeto nuevo del que originariamente se tenía. Por ejemplo: la uva que se transformaba en vino.

Si la materia le pertenecía no había ninguna dificultad, ya que la obra también le pertenecía. Pero si ha trabajado con materiales de otros si su consentimiento; el problema que se planteó es a quién pertenecía el nuevo objeto. Así aparecieron diversas controversias.

- a) Los sabinianos decían que la cosa creada es una modificación de la materia, sin la cual no se podría haber hecho, y por lo tanto el objeto pertenece al propietario de la materia, debiéndose indemnizar al creador del nuevo objeto que obró de buena fe.
- b) Los proculeyanos, en cambio, consideraron la forma, la materia transformada ya no existía y lo que si existía era el nuevo objeto, del cual se hacía propietario el que lo había transformado, como primer ocupante debiendo indemnizar al dueño de la materia.
- c) Había una postura intermedia a la que adhería Justiniano, en la que se establecía que si el objeto fabricado podía recuperar su antigua forma no hay cambio de propietario, en cambio, si el objeto no podía volver a su estado anterior, nos encontramos en presencia de una cosa nueva, que el obrero adquiere por ocupación. En cambio si el que uso parte de la cosa y parte de la cosa ajena, obteniéndose un nuevo objeto Justiniano siempre atribuye la propiedad al que transformó el objeto. Para algunos consideran que éste último es un caso de accesión, en el que la materia o la mano de obra sería la cosa principal. Si la cosa queda destruida en su totalidad hay una creación de una *specia nova*, que es una *res nullius*, el que transformó la cosa la adquiere por ocupación especial, que surge de la fabricación misma. No interesa la buena o mala fe, en caso de *furtum* se ejercen las acciones pertinentes. El problema se plantea cuan-



do hay que determinar si hay o no *specia nova*, para Labeón no hay obra nueva cuando se tiñe el paño de otro.

- d) **Accesión:** Ocurre cuando una cosa accesoria está unida o incorporada a una cosa principal. Hecha la unión la cosa accesoria pierde su propia existencia y su individualidad queda anulada cuando pasa a formar parte integrante de la cosa principal. El propietario de la cosa principal, es propietario de la totalidad de la cosa.

Requiere de determinadas condiciones que son

- 1) Que haya una cosa principal y una cosa accesoria, de modo que ésta sea absorbida por la predominante. Los inmuebles son cosas principales con relación a los muebles. Entre muebles se considera principal a la cosa que después de la unión conserva su individualidad, su nombre. El criterio para determinar cuál es la cosa principal, se determina considerando tal a aquella sin la cual la otra no puede existir o frente a la cual las demás son meros adornos o complementos. No importa el valor de cada una, salvo, en el caso de la pintura, se tuvo en cuenta el valor.
- 2) La cosa principal tiene que formar un todo homogéneo (vaso estatua), o compuesto pero con partes adherentes entre sí, por ejemplo un edificio. Ello no ocurre por ejemplo en un rebaño, en que cada una de las cosas conserva su individualidad.
- 3) La unión se tenía que realizar por voluntad de uno solo o por efectos del azar. Si hay voluntad común de las partes, la adquisición se produce por *traditio*. La adquisición no siempre es definitiva, hay que distinguir dos casos:
  - a) Si la separación es posible y permitida y la efectúa el propietario del accesorio, la adquisición solo ha sido temporaria.
  - b) Si la incorporación se ha realizado con caracteres de indestructible, la adquisición definitiva, salvo que se indemnice al dueño del accesorio.

- c) Si éste prefiere la indemnización aún cuando sea posible la separación de la cosa, la adquisición en éste caso es también definitiva.

Los comentaristas dividían la accesión en natural, industrial y mixta.

- Era natural, cuando se realizaba por la mera intervención de la naturaleza, por ejemplo el parto, la isla, el aluvión, la fuerza del río y la mutación del cauce.
- Era industrial cuando intervenía la labor del hombre para que la cosa quede como tal, por ejemplo la adjunción, la especificación y la conmixción.
- Era mixta, cuando había parte de intervención de la naturaleza y parte de la intervención del hombre, por ejemplo la sementera, la plantación y la recolección de los frutos.

Los principales casos de accesión son

- 1) Adjunción: Era cuando se incorporaba un mueble a otro mueble (una rueda a un carro), el propietario de la cosa principal es el propietario de la totalidad de la cosa.
- 2) Escritura y pintura: En el caso de que se escribiera sobre el pergamino de otro un poema o un discurso, pertenece éste al propietario del pergamino, porque la escritura es accesorio, ya que por sí misma no puede existir. Algo similar ocurría con los cuadros, pero en tiempos de Gayo prevaleció la idea de que el cuadro pertenece al pintor, porque es un objeto que, por su valor artístico adquiere autonomía propia.
- 3) Construcción: Si se hacía una casa sobre un terreno ajeno, el propietario del terreno también lo era del edificio, por aplicación del principio que, todo lo colocado sobre el suelo es cosa principal a lo que se sume en la superficie. Lo que se adquiere es la construcción y no los materiales en sí mismos, dado que si la casa es demolida y éstos recobran su individualidad, el propietario puede reivindicarlos como suyos, si no se le ha indemnizado su valor.

- 4) Plantación: Un árbol plantado en el terreno de otro pertenece al propietario del terreno, cuando el árbol echa sus raíces y no podía ser reivindicado aún cuando fuera arrancado, se considera que se transforma gracias a la savia que toma de la tierra. Los granos sembrados en campo de otro pertenecen al propietario del suelo.
- 5) Las adquisiciones que resultan para los propietarios ribereños, de la vecindad de un curso de agua:
  - 1) El aluvión: Cuando el lodo y los restos arrastrados por un río, al depositarse lentamente en la orilla, la hacen crecer insensiblemente, es un crecimiento que se denomina aluvión. El propietario del campo aumentado es propietario del aluvión. Pero si la violencia de la corriente arranca una porción de terreno y los añade a otro, la tierra arrasada no cambia de dueño y su propietario puede reclamarla.
  - 2) El cauce abandonado: Cuando el río cambiaba su curso, los ribereños son propietarios del cauce abandonado. Los terrenos invadidos por el río e su nuevo curso, se hacen cosa pública, si a su vez éste cauce es abandonado, se reparte al igual que la primera vez, la tierra entre los ribereños, sin tener en cuenta los antiguos límites de las propiedades. Si el río había invadido una propiedad entera y más tarde volvía a su antiguo cauce, el terreno volvía a su propietario.
  - 3) La isla: Una isla puede nacer en un río de distintas maneras. En el caso de que las aguas se dividan y rodeen a un campo, éste no cambia de dueño. Si se forma una isla en medio de un río, pertenece por partes iguales a los dos ribereños, pero si se forma más hacia un lado que hacia otro, pertenece a los ribereños del lados donde se encuentra.
  - 4) Indemnizaciones: Como el propietario de la cosa principal se enriquece a expensas de otro, corresponde que se le conceda a éste una indemnización. Se diferenciaban dos casos:
    - 1) La unión fue hecha por el dueño de lo accesorio que se encuentra en posesión de la cosa principal. Es una situación

beneficiosa porque puede retener la cosa hasta ser indemnizado. Sin embargo debe haber obrado de buena fe, porque de lo contrario no recibe indemnización.

- 2) La unión fue hecha por el propietario de la cosa principal que está en posesión de todo. En éste caso debe hacerse una sub división:
  - a) Si la separación es posible, el propietario despojado ejerce contra el poseedor una acción *ad exhibendum* para forzarle a separar la cosa accesorio.
  - b) Si la separación no es posible: ocurría en los casos de la pintura y la escritura, también cuando la unión resultaba de una soldadura hecha en caliente e incorporando juntas dos partes de un mismo metal *ferruminatio*. (Se suele distinguir la *ferruminatio* de la *plumbatura*, cuando se unen dos objetos de metal.

En el primer caso hay una *accessión* y en el segundo, no. En la *confusión* y en la *conmixción* (mezclas de líquidos o materias secas respectivamente), si la separación no es posible, no se puede determinar la cosa principal, cada propietario tiene la *actio communi dividundo*. En éstos casos el antiguo dueño no puede para, recuperar lo accesorio, obrar *ad exhibendum* se da contra él para obtener el pago de una indemnización.

### 3) Frutos. Clases. Productos

Ya vista la distinción entre frutos y productos. Podían presentarse algunas dudas en determinadas situaciones prácticas. Por ejemplo el parto de la esclava se consideró que no era un fruto, Ulpiano lo fundamenta en la razón de que el amo espera de la esclava determinados servicios y no en la cantidad de hijos que pudiera tener. Como regla general se estableció que el propietario de la cosa también lo era de los frutos y los productos, se trata de una consecuencia natural del derecho de propiedad y por la que no es necesario invocar la acce-

sión. Excepcionalmente los frutos pueden ser adquiridos por personas que no son los propietarios de la cosa.

- a) Cuando el *ius fruendi* pertenece a un tercero, ya sea como consecuencia de un derecho real constituido en su provecho (*usufructo*, *enfitéusis*), o como consecuencia de un contrato de arrendamiento, que le permite al inquilino disfrutar de la cosa arrendada y percibir los frutos mediante un precio pagado al dueño.
- b) Cuando la cosas se encuentran en manos de un poseedor de buena fe. Lo es aquél que reúne dos condiciones:
  - Justo título: Es una causa que comúnmente produce la transferencia de la propiedad, pero que no ha provocado ese resultado porque el enajenante no era propietario;
  - La buena fe: El que posee de buena fe adquiere los frutos, era tratado con respecto a éstos como un verdadero propietario, porque él cree tener la propiedad y en esa creencia es que consume los frutos.

Para adquirir los frutos no es necesario que los haya percibido, o sea, que los haya cosechado por sí mismo o por un intermediario, le pertenecen ni bien son separados de la cosa. Cada percepción es un hecho distinto y la buena fe debe persistir y desde el día en que cesa, pierde sus derechos sobre los frutos.

De acuerdo con el derecho clásico, el poseedor guarda para sí todos los frutos adquiridos por la separación, hasta la *litis contestatio*. En el derecho Justiniano: el poseedor de buena fe debe restituir las cosas que tiene en su poder en especies, en el día de la *litis contestatio* y solamente conserva los consumidos. No sería muy equitativa ya que el poseedor tiene que haber proporcionado sus gastos a sus entradas y la restitución de los frutos no consumidos puede provocarle una pérdida. Si un sujeto es demandado por reivindicación, estando separados los frutos no los hace suyos si no los ha consumido, deberá restituir los aún existentes.

- 4) La tradición: Es un modo de adquisición por el derecho de gentes: Es un medio derivado no solemne, que consiste en la entrega de una cosa con la intención de transferir la propiedad a otra persona que la recibe con la intención de adquirirla. Cuando falta la intención se trata de una nuda traditio.

Cuando se trata de una res nullius, es suficiente la ocupación por la simple posesión. Pero en caso de que la cosa tenga un propietario, para poder adquirirla es necesario que la toma de la posesión, se una al abandono por parte del propietario.

El que se deshace de la propiedad se llama tradens y el que la recibe por tradición accipiens.

## Condiciones

La intención de enajenar y de adquirir es esencial. El tradens tenía que tener la intención de ceder su propiedad y el accipiens de adquirirla, dicho de otra manera es necesario el animus tradendi y el animus accipiendi. Se plantearon algunas dudas con respecto a la justa causa, si ésta debe existir o no, hay casos en los que se produce la transferencia por medio de la traditio aún cuando no concurriera justa causa, por ejemplo: A cree por error que es deudor de B, quien cree que es acreedor, entonces el primero hace la tradición de una cosa que cree estar debiendo; si bien en éste caso no hay una justa causa en que B se hace propietario, y A tiene contra él solo una acción personal, la *condictio indebiti*.

- a) Entrega de la posesión: Además de la voluntad de las partes es necesario que ésta se manifieste por alguna voluntad exterior y ésta es la entrega de la posesión. Se pone la cosa a disposición de adquirente, de manera que se puede realizar sobre ella los actos de propietario, si se trataba de dinero o cosa mueble, la entrega se hacía en mano; si era un inmueble iba a ese lugar en que se encontraba el accipiens o se lo mostraba desde un lugar elevado diciéndole que se lo entrega. Tratándose de mercaderías encerradas en un almacén, bas-

taba con entregar las llaves al adquirente. Por lo general el acuerdo de las partes precede a la tradición pero hay algunas excepciones como la *traditio brevi manu*. El tradens debía ser propietario de la cosa transmitida.

## Formas

Había varias formas de hacerla:

- a) *Traditio manual* o simbólica: Era el caso de las cosas que se encontraban dentro de un almacén, cuya transferencia se hacía con la entrega de las llaves.
- b) La *traditio brevi manu*: Era cuando el adquirente la tenía ya en su poder, por cualquier otra causa la cosa.

Por ejemplo, que la haya entregado en calidad de depósito y luego decidía con su propietario en que le iba a transferir la propiedad.

La transmisión de la propiedad tenía lugar tan pronto como las partes se pusieran de acuerdo, la voluntad debía ir unida al hecho.

- c) La *traditio longa manu*, era cuando se mostraba desde lejos un inmueble, diciéndole al adquirente que se lo transfería.
- d) El *constituto posesorio*: era cuando el dueño de una cosa la enajena, pero la mantiene en su poder a título de tenedor, por ejemplo un inquilino. La tradición se perfeccionaba cuando se ponían de acuerdo y no había una entrega aparente, el comprador se constituía poseedor ya que tenía el *animus domini* y tenía la cosa *corpore alieno*, o sea, por medio de otro.

Las partes podían subordinar la tradición a un término o plazo. Mientras no se cumplía la condición, la tradición quedaba suspendida y si el accipiens tenía la tradición, el tradens continuaba siendo el propietario, solo cuando se cumplía la condición se transfería la propiedad. En el caso de que el tradens hubiera gravado la cosa, al cumplirse la condición y al transmitirse la propiedad al accipiens se le extinguían esos gravámenes.

## La tradición en la venta

- a) Si la venta era al contado, sin fijarse un plazo, el vendedor a pesar de la traditio, no se desprende de la propiedad a menos que el comprador pagara el precio. Mientras el comprador no pague, sigue siendo propietario, hay una condición tácita. El comprador tiene la posesión, la situación queda consolidada cuando paga el precio y en ese momento se convertía en propietario.
- b) Si la venta se hizo concediéndose un término o el vendedor confiaba en el crédito del comprador, lo manifestaba en una cláusula expresa, la traditio producía su efecto.

Había dos casos no comunes de adquisición por traditio, que es la hecha por una persona incierta: traditio incertae personae: En el caso de las res derelictae.

## Efectos

En la época clásica, la traditio de una res nec mancipi transfiere la propiedad plena al accipiens, pero con respecto a las cosas mancipi es considerada por el derecho civil como insuficiente para que el tradens pierda su calidad de propietario. El accipiens poseía la cosa in bonis hasta que la usurpación lo transforme en propietario quirritario. En tiempos de Justiniano desaparecieron las cosas mancipi y la tradición aplicada a cualquier cosa era suficiente para transmitir la propiedad.

- 5) Longi temporis praescriptio: Como la usucapión no era aplicable a los fundos provinciales no a los peregrinos ya que no gozaban del commercium, se trato de llenar esa laguna por medio de ésta figura.

Cuando alguien poseía durante mucho tiempo una casa teniendo justo título y buena fe, para poder mantenerse en posesión de la cosa,



se le daba éste medio de defensa para defenderse de la acción reivindicatoria que le hacía el propietario de la cosa.

No se sabe cuál es su origen, pero se presume que fue propuesta en los edictos de los gobernadores de provincias y que su aplicación fue extendida y regulada por las constituciones imperiales.

La *praescriptio* era la mención que se hacía al principio de la fórmula que se dirigía al juez por parte del pretor que tenía por objeto restringir el proceso, lo dispensaba al juez de examinar el fondo de la cuestión, en el caso de que verificase el hecho denunciado en la *praescriptio*.

Con ésta figura se beneficiaba al poseedor ciudadano o peregrino que había adquirido un fundo provincial a *non domino*. Bajo Antonio Caracalla se extendió la prescripción a las cosas nuevas excluyendo las cosas robadas. En tiempos de Diocleciano la prescripción se aplicaba también a los fundos itálicos, se aplicaba a los peregrinos en todos los casos en que un ciudadano podía usar la usucapción.

Ésta *praescriptio*, en principio está sometida a las mismas condiciones que la usucapción, requieren de buena fe y de justa causa, pero se diferencia de la usucapción en que:

- 1) Necesita de más tiempo: diez años entre presentes y diez años entre ausentes.
- 2) A diferencia de la usucapción que no puede cumplirse dentro de un proceso, ya que la sola demanda o interpelación es suficiente con interrumpirla.

Se podía invocar la *praescriptio* si había buena fe, pero Teodosio estableció que, independientemente de la buena o mala fe, todas las acciones personales o reales, salvo la acción hipotecaria, se extinguían a los treinta años. A ésta se la denominó *praescriptio longissimi temporis*, que no da la propiedad al que posee la cosa, sino una excepción contra el que quiera ejercer la acción reivindicatoria. Si no era desposeído no tiene la acción reivindicatoria contra el que lo ha despojado. En tiempos de Justiniano se mejora la situación del poseedor de buena fe al que le faltaban las condiciones necesarias

para usucapir; adquiría la propiedad después de treinta años, no era un exceptio.

Los efectos no son los mismos que los de la usucapio que era un modo de adquirir la propiedad, sino un medio de defensa que se daba al poseedor. De ahí que el demandado teniendo la acción in rem, podía insertar la praescriptio en la fórmula y si la omitía perdía el beneficio.

Otro de los efectos es que si el poseedor, después de haber prescripto pierde la posesión no tiene la reivindicatio para recuperarla porque no es propietario según el derecho civil. Con el paso del tiempo tuvo una acción in rem, la actio publiciana.

Como medio de defensa no solo puede oponerse contra el propietario sino también contra el acreedor hipotecario siempre que cumplan con las condiciones establecidas por la ley. Si el acreedor creyó haber comprado una casa, pero sabía que estaba hipotecada, prescribe contra el propietario y no contra el acreedor. En tiempos de Justiniano se otorgó la ciudadanía a todos los súbditos del imperio y desaparecida la distinción entre fundos itálicos y provinciales se unificaron la praescriptio longi temporis y la usucapio.

## **VII. Continuidad o unión de posesiones**

Para poder usucapir no era necesario tener la posesión por sí mismo en todo el término fijado, el poseedor puede en algunas ocasiones, unir su posesión a la de aquél a quién ha sucedido en la posesión. Es lo que se llama accesio possessionum, se distinguían dos hipótesis:

- a) La Sucesión Universal. El heredero continúa la persona del difunto y también su posesión de buena o mala fe. Si era de mala fe el heredero no podía empezar a usucapir aún cuando él sea de buena fe. Si era de buena fe, aprovecha el tiempo transcurrido y sigue poseyendo esa calidad, aunque en realidad el heredero posea de mala fe.
- b) Sucesión a título particular: El sucesor a título particular empieza una posesión nueva, independiente de la del autor

y en el derecho primitivo no le valía el tiempo que el transmitente hubiera usucapido. Severo y Caracalla, permitieron unir las posesiones al comprador de buena fe y éste principio fue generalizado por Justiniano. De modo que si el comprador había poseído un mueble de buena fe durante seis meses, el comprador acababa la usucapión poseyendo otros seis meses, pero si el autor era de mala fe, no había mayor perjuicio ya que habiendo justo título y buena fe, podía iniciar una nueva usucapio.

### **VIII. Condominio o co- propiedad**

Así como se ha visto, que, el propietario, como regla general es uno solo, de allí venía el carácter de la exclusividad, excepcionalmente podían ser propietarios de la cosa dos o más personas, a ésta co- propiedad se la denominaba condominio.

Cada uno de los condóminos tenía vocación a la totalidad de la cosa, correspondiéndole a cada uno una parte que es ideal mientras la cosa no sea dividida.

El derecho de propiedad en estos casos se ejercía de manera conjunta, ello significaba que, cada propietario no podía hacer de manera individual o aislada lo que quisiera con la cosa sino que su derecho estaba limitado a esa porción indivisa y todos debían participar de lo que se quisiese hacer. Se requería del consentimiento de éstos.

En lo que respecta a la apropiación de los frutos cada condómino debía tomar la cantidad que se condecía con la parte ideal que le correspondía, podía ser en partes iguales para cada uno de ellos, pero la porción indivisa podía ser diferente en cada caso.

El condómino con respecto a su parte podía enajenarla, hipotecarla, entregarla en usufructo, por mencionar algunos casos, siempre en la porción ideal que le correspondiera, no podía hacerlo solo por la totalidad de la cosa, por lo expresado antes.

Incluso podía ser demandado o accionar por su parte proporcional, por ejemplo podía ejercer la *reivindicatio*, accionar por la *Lex Aquilia*, por mencionar algunos ejemplos.

Si bien un condómino le daba a la cosa un empleo determinado, otro de los condóminos podía oponerse.

En el caso que se tratara de un esclavo, si uno de los dueños decide manumitirlo, pese a la oposición de los restantes condóminos, puede hacerlo de acuerdo a disposiciones de Justiniano y basados en razones de humanidad en beneficio de la libertad, en ese caso deberá indemnizar a los restantes co- propietarios en la proporción que les correspondiera el esclavo a ellos también, lo indemniza comprándoles esa porción de cada uno.

El condominio no solo existía inter vivos sino también por causa de muerte como ocurría cuando fallecía el de *cujus* y los herederos instituidos se convertían en propietarios de la *hereditas*, mientras no operase la división del patrimonio, así se establecía el régimen de los co- herederos o indivisión hereditaria, con similares reglas que las que regían el condominio.

## Extinción del condominio

La petición judicial de la partición extinguía el condominio. Se hacía a través de dos acciones: la *actio familiae erciscundae* para pedir la división de la herencia entre los co-herederos; y la *actio communi dividundo* para pedir la partición de la cosa en común.

## IX. Pérdida de la propiedad

- Por abandono del objeto
- Por destrucción del mismo.
- Por conversión de la cosa en res extra *commercium*
- Por *capitis deminutio*
- En el caso de los animales salvajes que recovan su libertad o los domésticos o domesticables pierden dicha condición y vuelven a su estado natural.

### Derechos reales sobre la cosa ajena

#### LAS SERVIDUMBRES *So iura in re aliena*

##### I. Concepto

Etimología: La palabra servidumbre proviene de *servitus*, esto indica una relación de sumisión, o de restricción.

La servidumbre es un derecho real, que recae sobre cosa corporal ajena, que se establece a favor de un fundo o de una persona, consistente en el *ius utendi* o del *ius fruendi*, de ambos o de uno solo de éstos.

##### II. Características

- Es un derecho sobre cosa ajena.
- Es una restricción al derecho de propiedad, en virtud de imposiciones de la ley.
- Al ser sobre cosa ajena, no puede recaer nunca sobre cosa propia.

- Las servidumbres podían ser reales: Se establecían en provecho de otro fundo.
- Servidumbres personales: Se consideraba a la persona y podía recaer sobre un mueble o inmueble.
- Se establecía una relación entre dos fundos, o entre una persona y una cosa determinada.
- Era inalienable, porque si se la cedía o modificaba alguna de sus condiciones se desnaturalizaba el derecho mismo.
- Está reconocida por el derecho civil.
- Tenía una acción in rem: la *actio confessoria*.
- En la servidumbre real aparecen dos inmuebles.
- En la servidumbre personal aparecen un inmueble y el sujeto de la servidumbre.
- En la servidumbre real se tiene más en cuenta al inmueble que al dueño.
- En la personal se tiene en cuenta al dueño sin consideración a la cosa.
- La servidumbre personal acaba con la persona, cuando pertenecen a una persona moral o jurídica, el límite es de cien años.
- Las reales son perpetuas.
- Las personales se pueden referir a muebles o inmuebles.
- Las prediales solo se refieren a inmuebles.
- Surgen intereses fundados en los vínculos de vecindad.
- Puede haber dos inmuebles uno denominado fundo dominante y el otro fundo sirviente.
- Los dos inmuebles son deben pertenecer al mismo propietario caso contrario se desnaturalizaría la servidumbre porque, como se dijo anteriormente debe recaer sobre cosa ajena.
- A pesar de estar regulado jurídicamente los propietarios la ejercían voluntariamente.
- Las servidumbres son indivisibles.
- Consisten en un padecer o en un no hacer.
- Un fundo presta una utilidad en beneficio de otro.

### III. Orígenes y evolución histórica

El origen de las servidumbres se antiguo. El fundamento de su existencia radica en los vínculos de vecindad que hay entre los sujetos que habitan una comunidad. Las limitaciones al derecho de propiedad, garantizan una sana convivencia a los fines de neutralizar o evitar posibles conflictos.

Los fundamentos pueden ser diversos, así los fundos tenían sus necesidades y la ley les habilitaba que las mismas fueran satisfechas. Los fundos rústicos necesitaban de los caminos y las vías públicas para salir de ellos, como también necesitaban de los pasajes de aguas para cumplir con sus necesidades.

Se consideran como las más antiguas el *iter* y el *aquaeductus*, en los que los propietarios de los diferentes fundos además se interrelacionaban favoreciéndose los unos con los otros con el uso de la cosa ajena, esto también formaba parte de la convivencia pacífica.

Lo pacífico no implicaba armonía. En muchos casos se colocaban a los propietarios de los fundos sirvientes en desventaja ya que debían prestar una utilidad común y no podían negarse a ello. No era una opción, sino una obligación legal.

*Los iura in re aliena*, fueron una creación del derecho civil, con el paso del tiempo el *ius honorarium* estableció otros derechos reales sobre cosa ajena: la enfiteusis, la superficie, y el *ius in agro vectigali*; como así los *iura in re*: la hipoteca como modo de garantizar el cumplimiento de una prestación.

Con el paso del tiempo aparecieron como creación doctrinaria, se ve en el *Corpus Iuris Civilis* de Justiniano, como el uso y el usufructo con carácter de personales.

### IV. Clasificación de las servidumbres. Caracteres

Las servidumbres pueden clasificarse en:

- A) prediales o reales -*servitutes praediorum o rerum*- y en;
- B) personales -*servitutes personarum o hominum*-. Es decir por acción del sujeto.

#### A) Servidumbres prediales: rústicas y urbanas

En las servidumbres prediales se presta una utilidad o ventaja atribuida al fundo dominante, el que presta el beneficio se llama fundo sirviente.

- La misma debe tener carácter permanente (*servitutis perpetua causa esse debet*), el titular de la servidumbre debía inferir la menor molestia al fundo sirviente.
- La indivisibilidad es permanente, por eso si el fundo dominante o el sirviente llegaran a ser divididos, la obligación o el derecho de servidumbre no corre la misma suerte porque debe corresponder por entero a cada una de las partes resultantes de tal división. La indivisibilidad no es impedimento para que se regule el modo de ejercer el derecho y así podrá establecerse que la servidumbre de paso se va a establecer sobre una determinada parte del fundo sirviente, en una determinada época o en ciertas horas del día.
- Debe tener una causa perpetua, a veces se lo confunde con que son perpetuas en el tiempo, que tenga una causa perpetua significa que el fundo sirviente esté en una situación actual susceptible de que pueda prestar en todo momento un servicio a favor del fundo dominante, independientemente de la acción del hombre.
- son derechos transmisibles, tanto en su aspecto pasivo y activo, a los sucesivos propietarios del fundo dominante y del sirviente, siendo inherente y completamente inseparables de los fundos.
- Estas servidumbres solo podrán ser ejercidas en la medida de la estricta utilidad de éste. Por ejemplo: si la servidumbre es de pasto o de abrevadero solo comprenderá las necesidades de las bestias utilizadas en el cultivo del fundo dominante y no la de los rebaños que quisiera introducir el propietario de este.
- La servidumbre es inherente al fundo, por lo tanto se transmite con este y no puede enajenarse separadamente.



- La servidumbre no puede surgir ni extinguirse por partes.

Ambos fundos deben presentar condiciones objetivas para que la utilidad sea permanente. Por ejemplo: si el agua que un fundo le puede brindar a otro consiste en un depósito llenado artificialmente, es decir por el trabajo del hombre, no hay lugar a una servidumbre.

## Clases

Las servidumbres reales podían ser rústicas o rurales y urbanas.

La rústica se establecía a favor de un predio no edificado, sin fijarse que esté ubicado en la ciudad o en el campo.

Las urbanas son establecidas a favor de los predios edificados.

Las rústicas son las más antiguas, se las incluía dentro de las cosas *mancipi*, las urbanas son posteriores a la invasión de los bárbaros, pues es suprime el *ambitus* entre las cosas.

Las principales servidumbres rústicas eran:

Las de pasaje:

- el *iter*; permitía pasar sobre el fundo sirviente a pie, a caballo o en litera.
- el *actus*: Comprende el *iter* y además el derecho de paso de ganado y carros.
- la vía: Era un derecho de paso más completo, la ley de las XII Tablas disponía que debía tener un ancho de 8 pies y 16 en las curvas.
- *Aquaeductus*: Era el derecho de conducir el agua del fundo sirviente por medio de zanjaz o caños, para llevarla al fundo dominante.
- Servidumbre de sacar agua para las necesidades del fundo dominante.
- Servidumbre de pastar y abreviar ganados.
- Servidumbre de sacar arena, cal, piedras, etc.

En cuanto a las servidumbres urbanas tenemos:

- 1) *Oneris ferendi*: era la que autorizaba a apoyar un edificio sobre la pared de un vecino. El propietario del fundo sirviente debía mantener en buen estado el edificio gravado con la servidumbre.
- 2) *Tigni immittendi*: Era el derecho de colocar tirantes sobre el fundo vecino.
- 3) *Altius nono tollendi, ne luminibus officiatur*: Impide edificar elevándose sobre las construcciones vecinas, con el objeto de no molestar a las vistas ni privar de luces al vecino.
- 4) *Stallicidii vel fluminio recipiendi*: Obligaba al fundo sirviente a recibir las aguas pluviales que corren de la casa vecina sea gota a gota (*stallicidium*), o recogiénolas por un conducto (*flumen*).

Las servidumbres rurales suponían un hecho ejercido por el propietario del fundo dominante sobre el sirviente y ello sucede con intervalos más o menos largos; de manera que *consisten in faciendo* y son discontinuas. Mientras que las urbanas consistían en mantener un estado de cosa en detrimento del fundo sirviente, *in habendo*, o impidiendo que se efectúen en él ciertos trabajos, *in prohibiendo*. No era necesario para su ejercicio el hecho del hombre y son continuas.

### Constitución de las servidumbres reales

Se podían dar dos situaciones:

- a) El propietario de un fundo podía ceder sobre éste fundo en provecho de un inmueble vecino, las ventajas que formaban una servidumbre predial: había entonces constitución directa o *traslatio servitutis*.
- b) El propietario de dos fundos puede enajenar uno, reservándose sobre éste una servidumbre en beneficio del que conserva, hay *deductio o retentio servitutis*.

Procedimientos de constitución de servidumbres según diferentes épocas:

1) Antiguo derecho civil: Una servidumbre rural o urbana podía ser directamente creada por:

a) *In iure cessio*

b) *Adjudicatio*

c) Por testamento en virtud de un legado *per vindicationem*.

Por los mismos procedimientos se podía crear *per deductionem*.

También se empleaba la *mancipatio*, solo en el caso de las servidumbres rurales que son *res Mancipi*. También en la enajenación de fundos itálicos con reserva de una servidumbre, ya que era objeto de la *mancipatio*, el fundo y no la servidumbre.

2) Derecho Pretorio: A fines del siglo I d. C. prevaleció la idea admitida por los jurisconsultos, las servidumbres podían ser objeto de una cuasi posesión. Ésta equivalía a la posesión de las cosas corporales y se manifestaba *corpore et animus*, o sea que el propietario dominante debía ejercer la servidumbre como un derecho que le pertenece.

Aparecen luego, otros nuevos modos:

a) La cuasi tradición, cuando por un contrato o por otra causa que obligaba a la creación de una servidumbre, el propietario del fundo sirviente dejaba de ejercer ésta servidumbre por el propietario del fundo dominante.

b) La reserva de una servidumbre en la tradición de un fundo provincial.

c) El largo uso, cuando se ejerce durante mucho tiempo una servidumbre sobre un fundo vecino, sin oposición del propietario y sin que ésta cuasi posesión presentare vicios.

No se exigía justo título ni plazo determinado.

No son modos del derecho civil pero el Pretor los protegía por medio de los interdictos cuasi posesorios y le daba al propietario del

fundo dominante una excepción y aún una acción (*actio confessoria* útil) o *acción publiciana*.

- 3) Derecho Justiniano: Cayeron en desuso determinados modos como la *mancipatio* y la *in iure cessio*; el derecho civil empezó a admitir los que estaban sancionados por el derecho pretoriano.

Una servidumbre predial podía ser establecida por los siguientes modos:

- a) Por cuasi tradición, por la ejecución de un contrato, por ejemplo de una compraventa, o de una simple convención fortalecida por la agregación de una cláusula penal.
- b) Por reserva en la tradición de un fundo.
- c) Por testamento, en virtud de un legado.
- d) Por adjudicación
- e) Por prescripción (cuasi posesión exenta de vicios, durante diez años entre presentes y veinte entre ausentes y con las condiciones requeridas para la usucapión).

La constitución de una servidumbre podía someterse a plazo o condición, salvo cuando se empleaba la *mancipatio* o la *in iure cessio* que no permitían insertar ninguna modalidad expresa.

Extinción de las servidumbres prediales:

- 1) El no uso: Ocurría cuando una servidumbre no era ejercitada por su titular no por cualquier otra persona que obre en su nombre. Para impedir la extinción por no uso, bastaba el ejercicio parcial, porque la servidumbre era indivisible.

El no uso tenía que haber durado el tiempo necesario para usucapir (dos años en el período clásico y en tiempos de Justiniano diez años entre presentes y veinte años entre ausentes). Éste plazo empieza a correr para las servidumbres rurales, desde el último acto de ejercicio, para las urbanas desde que el propietario del fundo sirviente ha hecho un acto contrario a la servidumbre edificar más alto de lo que le permite la servidumbre (*altius non tollendi*); la diferencia se daba

así, porque las servidumbres rurales son *in faciendo*, mientras que las urbanas son *in patiendo*.

El no uso no era aplicable a las *operae, habitatio e iter ad sepulchrum*.

- 2) Pérdida de uno de los fundos: Era suficiente con que uno de los fundos haya sufrido tales cambios que o pudiera ejercerse la servidumbre, pero ésta modificación no debía ser temporaria.
- 3) Confusión: Es la reunión de la propiedad de dos fundos, sobre una misma persona, no se puede tener servidumbre sobre cosa propia, pero la servidumbre persiste si se adquiere solamente una parte del otro fundo. Si luego se vende uno de los fundos no renace la servidumbre.
- 4) Renuncia de propietario del fundo dominante: la renuncia debía ser expresada por medio de la *in iure cessio*.

Pero si el propietario había renunciado por simple convención y luego ejercía la acción confesoria, el pretor otorga al demandado la excepción del pacto o de dolo.

También se admitía la renuncia cuando se efectuaban, por una convención o por una simple autorización del propietario del fundo dominante, actos contrarios a éstas servidumbres.

## B) Servidumbres personales

### Concepto

Es la que se constituye en utilidad de alguna persona determinada. Durante mucho tiempo se conoció el uso y el usufructo. En tiempos de Justiniano se agregaron la *habitatio* y las *operae servorum*.

#### *Constitución de las servidumbres personales:*

- 1) *El usufructo se constituía por los mismos procedimientos que las servidumbres reales. El usufructo no podía constituirse por mancipación sobre una cosa nec mancipi, en el derecho Justiniano se permite la adquisición por prescripción.*

*Extinción de las servidumbres:*

- 1) *La muerte o la capitis deminutio del beneficiario producen su extinción.*

Las demás causales se verán en el desarrollo de cada servidumbre.

## **Clasificación de las servidumbres personales**

### 1) El usufructo

#### A) Ubicación

Lo personal radica en el vínculo establecido entre dos personas por la cual una de ellas va a ser la titular del derecho, distinto a su vez del propietario de la cosa.

#### B) Usufructo

##### a) Definición

Es el derecho real de usar *-usus-* y gozar *-fructus-* de una cosa cuya propiedad pertenece a otro, con tal que no se altere su substancia.

##### b) Usufructo y Propiedad

Ambos son institutos independientes, teniendo en cuenta además que, las servidumbres nunca podían constituirse sobre cosa propia. Sin embargo nada obstaba para que el hoy usufructuario en el futuro se convirtiera por acto jurídico en propietario de la cosa usufructuada. Por ejemplo: por herencia, el heredero se transforma en propietario a partir de la aceptación y el legatario en usufructuario de la cosa (si la cosa había sido legada).

##### c) Formas que asume

El usufructo se llama perfecto cuando recae sobre cosas que el usufructuario puede gozar sin cambiar la substancia de ellas, aún cuando puedan deteriorarse por el tiempo o por el uso que se haga.

Es imperfecto cuando recae sobre cosas que serían inútiles al usufructuario si no las consumiese, o cambiase su sustancia, como los

granos y el dinero. También es conocido como cuasi usufructo, figura que apareció con posterioridad pero que, en el caso de consumirse había que restituir otras de igual calidad y cantidad al cabo de un tiempo.

d) Qué implica su ejercicio

El usufructo se compone de dos elementos, uno el de usar la cosa gravada (*usus*) y el otro el de percibir los frutos (*fructus*), y en consecuencia el propietario de la cosa gravada sólo conserva el *ius abutendi* que no puede ser ejercido en perjuicio del legítimo derecho del titular de la servidumbre o usufructuario.

e) Constitución

Tiene que existir la voluntad del propietario, por un acto inter vivos o de última voluntad, por Ej. el testamento. También por la praescriptio longi temporis, por disposición de la ley (usufructus del pater del peculio adventicio); cuando el iudex hace la partición de la propiedad en común y adjudica a uno la propiedad y a otro el usufructo, etc.

El que va a ser usufructuario debe otorgar cauciones o garantías a través de fiadores, con el fin de que el dueño de la cosa se asegure de que va a cumplir con sus obligaciones.

Antes de que el usufructuario empezare a ejercer su derecho el dueño de la cosa de podía solicitar al primero la celebración de estipulaciones pretorianas, con dos fines:

- a) Que el usufructuario se comportara con respecto a la cosa con las diligencias de un buen pater familias (con plena responsabilidad, evitando obrares culposos en la administración de la cosa ajena).
- b) La restitución de la cosa una vez que haya finalizado el usufructo.

A través de estipulaciones le permite al dueño de la cosa reclamar por medio de una actio ex stipulatu para reclamarle la devolución de

la cosa; sin perjuicio de la reivindicatio para reclamar la devolución de ella contra cualquiera que la tuviera en su poder.

También lo podrá exigir una indemnización si no se conduce como un buen pater familias.

#### f) Origen

Este tipo de servidumbre personal, cuya aparición habría tenido lugar en el siglo IV a.C., nació como consecuencia del desuso de la *manus* y de la difusión del matrimonio libre y como un medio de proveer a la viuda de lo necesario para su subsistencia, sin afectar la parte que debían recibir los hijos en la herencia de su padre, conservando la institución a través de su evolución aquella función alimentaria que motivó su nacimiento.

#### g) Quienes lo pueden ejercer

Titular del derecho de usufructo puede ser, no sólo la persona física, sino también una persona jurídica porque este tipo de servidumbre, a diferencia de las prediales, se da especialmente en beneficio a una persona determinada y, por ende, no puede existir sin un sujeto que detente el uso y goce de la cosa ajena.

Para los entes colectivos como los municipios, con el fin de superar el inconveniente que traía aparejado la duración perpetua de los mismos, el derecho justiniano limitó a cien años el tiempo máximo del derecho de usufructo.

#### h) Objeto de usufructo

Pueden ser todas las cosas corporales muebles o inmuebles, animadas o inanimadas que figuren en el patrimonio de los particulares, como lo serían, por ejemplo, fundos, esclavos, animales de carga, etc. con exclusión de las cosas consumibles porque el uso y goce de las mismas significaría su extinción y, por tanto, la extinción de la servidumbre.



## Características

- 1) El usufructo se caracteriza por la estrecha relación de la cosa con el destino económico de la cosa; se puede usar la cosa de la manera amplia, siempre que no altere su esencia y destino, aun cuando de ello resultara una mejora o un beneficio para la cosa. No puede en consecuencia transformar el destino práctico, material y económico que tiene la cosa; por ejemplo si hay árboles frutales éstos no pueden ser extirpados para darle a ese terreno otra funcionalidad. Se incluía cualquier cacto que perjudicara en cualquier medida el derecho de propiedad.
- 2) Por el carácter personalísimo de ésta servidumbre, es un derecho intransmisible, el usufructuario no puede ceder el derecho mismo a un tercero por ser éste inherente a su persona como titular aun cuando pueda cederse su ejercicio, dicho de otra manera no puede traspasarse por actos Inter vivos ni mortis causa, caso contrario se producía la extinción del mismo. Sin embargo del derecho justiniano permitió que solo tuviera la consecuencia de la anulación del usufructo solamente. También se le permitió al usufructuario ceder el usufructo a un tercero.
- 3) Es de carácter temporal: el usufructo cesa con la vida del usufructuario si no se hubiera fijado un plazo determinado de duración.
- 4) A diferencia de las otras servidumbres, el usufructo se caracteriza por ser divisible y nada obsta a que pueda constituirse por parte, porque el objeto afectado a este derecho es generalmente susceptible de división.

### i) Beneficios y Obligaciones para el usufructuario

La servidumbre de usufructo creaba derechos a favor del beneficiario de la misma, en el goce del *ius utendi*, *ius fruendi* y una serie de obligaciones que debía cumplir.

El usufructuario podía usar de la cosa de la manera más extensa siempre que el uso que de la misma haga esté conforme con su destino, pudiendo aprovecharse de sus frutos, sean naturales, industriales o civiles, a condición de que no se altere la sustancia de la cosa, sin que al propietario le este permitido impedirlo. De esta manera el usufructo de una casa comprende tanto la facultad de habitarlo como darla en arrendamiento percibiendo el alquiler.

El derecho del usufructuario no abarca la percepción de los productos no periódicos, que no pueden ser adquiridos porque se alteraría la sustancia de la cosa mientras que al usufructuario de un fundo le está vedado cortar los árboles que en el mismo existieran por ser un producto y no un fruto, pero sí le está permitido hacerlo respecto a los árboles que forman parte de un monte talar porque la renovación periódica de los mismos les da el carácter del fruto.

Los frutos pertenecen al usufructuario desde el momento de su percepción de tal manera que si entrara en ejercicio de la servidumbre estando el fundo cubierto por una cosecha, puede adquirirla realizando la recolección e inversamente, si al extinguirse el usufructo su beneficiario dejara frutos no recolectados, éstos pasan a pertenecer al nudo propietario. Se exceptúan de esta norma las crías de los animales que han sido dados en usufructo, pues son adquiridas por el usufructuario desde su nacimiento y los frutos civiles que se adquieren día por día.

La más importante obligación del usufructuario era la de conservar la cosa en buen estado debiendo emplear para ello la mayor diligencia, no respondiendo del deterioro natural que sufriera la cosa por el uso ni de su pérdida cuando su utilización normal estuviera expuestas a riesgos o peligros. En caso de que el usufructo recayera sobre un rebaño el usufructuario debía substituir las cabezas muertas con las crías nuevas y sólo beneficiarse con el excedente. Si el usufructo se ejercitase sobre un fundo debía renovar las viñas y los árboles frutales que perecieran por vejez. No obstante el carácter gratuito del usufructo, el usufructuario debía pagar los impuestos y realizar

los gastos de conservación de la cosa, sin pretender después devolución alguna del propietario de la cosa.

Siendo el usufructo un *iura in re aliena* no creaba vínculo obligacional alguno entre el usufructuario y el nudo propietario sino tan solo aquellas relaciones existentes entre personas independientes y que caían dentro de la regulación del derecho común. Así el nudo propietario sólo contaba para proteger su propiedad, con la *actio legis Aquilae*, cuando el usufructuario deterioraba voluntariamente la cosa sometida a la servidumbre y con la *reivindicatio*, cuando el mismo se negara a devolverla. Como la *lex Aquilia* no reprimía más que los daños causados sobre cosa ajena por dolo no los provocados por negligencia, el derecho pretoriano, para dar una mayor protección al nudo propietario, estableció que al constituirse el usufructo el titular debía prestar la *cautio usufructuaria* por la que, mediante una doble estipulación, se obligaba a usar y disfrutar de la cosa con la diligencia de un *bonus paterfamilias* y a restituir la misma, o lo que de ella quedare, a la determinación del usufructo. Este compromiso contraído por el usufructuario hacía al nudo propietario acreedor de la relación que podía exigir mediante la *actio ex stipulatu*, como ya se explicara.

#### j) El Cuasiusufructo

Dada la naturaleza del derecho de usufructo el mismo no podía recaer sobre cosas que se consumen o que se deterioran por el uso. La aplicación estricta de este principio trajo aparejado no pocos inconvenientes porque se excluía del gravamen a todas las cosas consumibles, creando serios problemas en los casos de legados de usufructo de todos los bienes de una persona en los que necesariamente debían existir cosas de este género. Para remediar tal situación un senadoconsulto de los primeros tiempos del imperio, cuyo texto no es bien conocido, admitió la posibilidad de legar el usufructo de cualquier cosa que formara parte del patrimonio del testador. Dicha norma se generalizó más tarde aplicándose a los diferentes casos que pudieran

presentarse con independencia de los legados y aún fue dable dar en usufructo una cosa incorpórea. Nació así la figura del cuasiusufructo.

Daba a su titular, a diferencia del usufructo, el derecho de consumirlas, pero al mismo tiempo estaba obligado a prestar caución porque así lo dispuso el senado por ejemplo los objetos que antes no se podían consumir dado que se desvirtuaba la naturaleza del usus-fructo, ahora se podía, pero se debía dar al heredero caución, de restituir otras tantas cosas de igual cantidad, calidad y valor de las recibidas o bien el precio de su estimación al término del usufructo.

La negativa del usufructuario a prestar la caución extinguía el gravamen, de manera que quien lo había otorgado no estaba obligado a entregar la cosa y si ya lo hubiera hecho podía reivindicarla.

#### k) Extinción del usufructo: Causales

- a) Cuando se produce la muerte del usufructuario;
- b) Cuando la cede al propietario;
- c) Por confusión, cuando adquiere la propiedad de la cosa que antes la tenía en usufructo;
- d) Por extinción de la cosa.

## El Uso

### Concepto

Era el derecho de servirse de la cosa ajena, conservando su substancia, sin derecho a percibir lo frutos.

Era más limitado que el usufructo, en la mayoría de los casos el uso se establecía en los legados testamentarios, entonces se consideró la posibilidad de que éste derecho fuera más amplio, por ejemplo, si bien, al principio el uso de un ganado podía servir para abonar un campo, con el paso del tiempo se le permitía al usuario apropiarse de la leche, se le permitió también, arrendar parte de un edificio que tiene en uso, pero exigiéndole la ocupación del resto del mismo, también se admitió el cuasi uso, sometido las reglas del cuasi usufructo.

Era indivisible, tiene el usuario las mismas obligaciones que el usufructuario, se constituye y se extingue como el usufructo.

### *Habitatio*

Por ella un sujeto podía habitar en un inmueble de otro.

### Caracteres

Solo permite el uso, no podía extinguirse por *capitis deminutio*, ni por el no uso. Justiniano permitió que el titular de la *habitatio* ejerza su derecho con su familia, la podía arrendar sin necesidad de ocupar parte de ella como se le exigía al usuario.

### *Operae servorum*

Durante el período clásico se refería a los trabajos de un esclavo ajeno del cual se podía servir un tercero, para luego restituirlo al cabo de un tiempo, también podía locar esos servicios como si fuera un usufructuario, luego se hizo extensivo a los animales, a estas servidumbres personales se las llamaban *operae animalium*. A diferencia del las restantes servidumbres, la muerte del beneficiario no extinguía ésta servidumbre.

## **V. *Actio confesoria* y *actio negatoria*. Interdictos**

- 1) La *actio confesoria*: Era la acción que se le daba al titular de una servidumbre contra el que la turba o la desconoce, también contra todos los actos que impidan la plenitud de un derecho real (*actioconfesoria* útil)

El derecho de servidumbre debe probarse y si ésta es predial, que es propietario del fundo dominante.

Se trataba de una acción arbitraria, el juez declaraba quién tenía la razón, condenaba o absolvía al demandado según que el demandante haya o no podido demostrar que su pretensión es justificada.

En el caso que el actor triunfe, el juez podía:

- Hacer cesar la turbación
- Reparar el perjuicio

- Dar caución para no lesionar en el futuro el derecho que había invocado el demandante.

Si el demandado obedecía era absuelto y si no cumplía, era condenado a pagar una suma de dinero aplicándose las reglas de la *rei vindicatio*.

- 2) La *actio negatoria*: Se le daba al propietario con el fin de obtener una declaración judicial de que la cosa no se hallaba afectada por una servidumbre. El demandante se encontraba en posesión de la cosa, sobre la cual niega el demandado que tenga una servidumbre. Sin embargo podía ocurrir lo contrario, por ejemplo el demandado tenía la cosa en calidad de usufructuario. El demandante tenía que probar su derecho de propiedad. Al igual que en la *actio confessoria*, el juez, en caso que triunfe el actor ordenaba de similar manera que en la primera *actio*.

Ambas acciones son reales.

Se admitió en las servidumbres la existencia de una cuasi posesión, se otorgaron para éstos casos interdictos cuasi posesorios, en el caso de las *aqua*, *rivis*, de *fonte*, *itinere*, *actuqueprivato*, etc.

Para las urbanas el de *cloacis*. En las servidumbres personales se dieron interdictos posesorios en calidad de útiles, como el *uti possidetis*.

## VI. Cuasi posesión

En Roma los titulares de derechos cuyo ejercicio continuado podían probar, se encontraban protegidos por una serie de defensas, en un principio estas personas podían demostrar su derecho y el título en virtud del cual lo ejercían, esto generaba una dificultad en la protección legal.

El pretor eximió de la obligación de presentar el título cuando se podía establecer el ejercicio continuado y sin oposición del derecho, y otorgó los cuasi interdictos, como defensa posesoria, así nació la iuris posesión o posesión de los derechos o cuasi posesión.

### Derechos reales sobre la cosa ajena

#### DERECHOS REALES PRETORIOS

*Los derechos reales pretorios comprenden dos grupos: los derechos reales de garantía; que fueron la prenda y la hipoteca; y los derechos reales de goce que fueron la superficies y la enfiteusis.*

#### I. Derechos Reales de Goce

##### Enfiteusis

##### Concepto

También llamada *agri emphyteuticarii*, de origen griego que significa plantar, sembrar.

Los municipios y las corporaciones arrendaban tierras a los particulares a largo plazo o con carácter perpetuo. A éstos arriendos se los denominaban *conductio agri vectigalis*. El arrendatario pagaba una contribución llamada *vectigalis*.

- La duración de la locación o arriendo no es a perpetuidad, por eso éste instituto tienen sus particularidades.

- El conductor tiene en su favor los interdictos posesorios que no tiene el arrendatario.
- Tiene el conductor una acción similar en cuanto a sus efectos a la reivindicatio.
- El derecho del conductor puede transmitirse inter vivos o mortis causa.
- No hay que confundirlo tampoco con el usufructo: El usufructuario debe percibir los frutos para adquirirlos. El enfiteuta los hace suyos a partir de la separación. Además el usufructuario es tenedor de la cosa, mientras que el enfiteuta es poseedor. Como regla general el primero no podía ceder o transmitir su derecho, el segundo sí.
- Recaía sobre tierras de grandes extensiones, con la finalidad de que sean cultivadas.
- Se constituía por legado o convención.
- Se conservaba el derecho mientras se pagara el importe contributivo o canon.

El emperador Zenón estableció que la enfiteusis era un contrato especial, por lo tanto no se trataba de una locación, de un usufructo ni de una compraventa a plazos.

En cuanto a las responsabilidades se estableció que salvo pacto en contrario, la destrucción total perjudica al concedente; y la destrucción total perjudica al concesionario.

El enfiteuta puede transformar o alterar las condiciones o destino económico del fundo; adquiere las mejoras como si fuera propietario.

### ***La superficies***

El estado y las ciudades utilizaban ciertos terrenos de sus dominios, arrendándolos a perpetuidad o a largo plazo a personas que tenían el derecho de elevar construcciones y de disfrutarlas mediante un precio llamado solárium.